

종합감사

감 사 보 고 서

- 2025년 종합감사 -

2026. 1.

**한국산업단지공단
감사실**

|| 목 차 ||

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	
2. 감사중점 및 대상	1
3. 감사실시 과정	1
4. 감사결과 처리	1
II. 감사결과	3
1. 감사결과 총괄	3
2. 처분요구사항	4
(1) 관급자재 구매 업무 처리 부적정(주의)	5
(2) 공사비 과다 계상(시정)	15
(3) 단열재 단가 증액 승인 부적정(주의, 통보)	17
(4) 정보시스템 사용자 권한 관리 부적정(시정, 통보)	21
(5) 성과급 지급 제한 규정 정비 필요(통보)	29
(6) 국내 여비 지급 부적정(시정)	32
(7) 서울지역본부 보유자산 지방세 환급(통보(모범사례))	36
3. 현지조치 사항	38

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

감사실은 기관 운영의 건전성과 효율성을 확보하고 업무의 공정성 유지와 공직기강 확립을 위해 감사 주기 등을 고려하여 2025년 연간 감사계획에 반영하고 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 본사 3개실(기획조정실, 경영지원실, 안전실), 4개 지역본부(강원, 서울, 경기, 경남)의 주요 기능 수행과 고유업무를 중심으로 업무 분야별로 빈번하게 지적되는 취약 요소를 점검하고 주 사업 업무 실태의 문제점과 원인을 파악하여 규정 및 절차 등의 개선 방안을 제시하는 데 중점을 두었으며, 2022. 1. 1.부터 2025. 10. 31.까지 (일부 지역은 감사 개시일까지) 수행한 업무 전반을 대상으로 하여 점검하였다.

3. 감사실시 과정

2025. 1. 2.부터 같은 해 3. 15.까지 감사대상 각 본사 실과 지역본부의 자료를 수집·분석하였고, 2025. 3. 18. 부터 같은 해 11. 21.까지 기간 중 6명의 내부 감사인을 투입하여 실지감사를 하였다.

4. 감사결과 처리

감사실은 감사결과 지적된 사항과 관련하여 질문·답변 과정을 거치는 등 관계부서의 의견 등을 수렴하고, 전체 감사인으로 구성된 감사처분회의를 통하여 처분 수위를 조정한 후 2026 1. 28. 감사의 결재로 감사 결과를 최종 확정하였다.

아울러, 사안이 경미하고 현지에서 조치가 합리적이라고 판단한 15건은
현지평가를 통해 ‘현지조치’ 하였다.

Ⅲ. 감사결과

1. 총괄

감사결과 총 8건의 위법·부당사항이 확인하였고 1건의 모범사례를 발굴하였다.

합계			변상	징계	시정 (금액,단위: 원)					주의 (인원)	개선	통보	통보 (모범 사례)	고발 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	환수	기타					
8	-	3,428,830원	-	-	3 (3,428,830)	-	1 (3,146,030)	1 (282,800)	1	2(4)	-	3	1	-

감사결과 확인된 사항은 다음과 같다.

① 관급자재 구매 업무 처리 부적정(주의)

- 다수공급자 계약품목을 가격 비교없이 구매하여 예산절감 기회 상실, 특허제품을 검토 없이 수의 구매하여 예산절감 기회 상실

② 공사비 과다 계상(시정)

- 철근 운반거리 변경에 따른 설계변경 및 계약금액 조정필요, 건설폐기물 운반비용 중복 계상

③ 단열재 단가 증액 승인 부적정(주의·통보)

- 설계변경 및 계약금액 증액 대상이 아닌데도 설계변경을 하여 계약금액을 증액

④ 정보시스템 사용자 권한 관리 부적정(시정·통보)

- 퇴직자, 보직변경자의 권한관리 미흡, 불필요한 권한 부여 및 보안서약서 관리 미흡

⑤ 성과급 지급 제한 규정 정비 필요(통보)

- 당연면직 대상인 중대비위자에 대한 성과급 지급 제한 관련 규정 정비

⑥ 국내여비 지급 부적정(시정)

- 출장경비 산정 시 순로 미적용, 일비(반환수수료) 및 식비(식사 제공 행사 등 참석) 미차감

⑦ 서울지역본부 보유자산 지방세 환급(통보(모범사례))

이에 대하여 관급자재 구매 업무 처리 부적정, 공사비 과다계상, 단열재 단가 증액 승인 부적정 등 3건은 공사준공 기한(2025. 6. 25.) 이전에 과다계상된 계약금액의 감액 등 감사처분의 실효성 확보를 위해 우선처리(2025. 4. 29.) 하였다.

정보시스템 사용자 권한 관리 부적정에 대해서 업무와 무관하거나 과도하게 권한이 부여된 자 등에 대한 계정을 회수 또는 정비하도록 이사장에게 시정요구 하였으며, 정보시스템 운영 관리 및 정보보안 업무에 대한 내부관리를 강화하는 방안을 마련하도록 하고 비위행위자에 대한 성과급 지급제한 관련 규정에 대해 적정히 정비하도록 통보하였으며 국내여비 지급 부적정의 문제점에 대해서는 초과 집행된 예산을 환수하도록 시정요구 하는 등 6개 사항에 대해 총 8건을 처분요구하였다.

또한 적극적인 업무처리로 보유자산 지방세를 환급받은 사례를 모범사례로 선정하였다.

2. 처분요구사항

가. 목차

번호	처분요구 종류	제목	인원(금액)
1	주의요구	관급자재 구매업무 처리 부적정	2
2	시정요구	공사비 과다 계상	3,146,030원
3	주의요구·통보	단열재 단가 증액 승인 부적정	2
4	시정요구·통보	정보시스템 사용자 권한 관리 부적정	
5	통보	성과급 지급제한 규정 정비 필요	
6	시정요구	국내여비 지급 부적정	8(282,800원)
7	통보(모범사례)	서울지역본부 보유자산 지방세 환급	1

나. 명세: 별첨

주 의 요 구

제 목 관급자재 구매 업무 처리 부적정
소 관 부 서 □□지역본부 ○○지사
조 치 부 서 □□지역본부 ○○지사
내 용

1. 업무개요

□□지역본부 ○○지사는 “○○ 복합문화센터 건축공사”에 소요되는 관급자재 수급을 위해 2025. 2. 7. 부터 2025. 3. 7. 까지 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 “공공기관운영법”이라 한다), 「조달사업에 관한 법률」(이하 “조달사업법”이라 한다) 등 관계 법령에 따라 [표 1]과 같이 승객용 승강기 등 4종의 관급자재를 조달청 나라장터 종합쇼핑몰을 통해 구매(금액 392,956,344원) 하였다.

[표 1] 관급자재 구매계약 명세

(금액 단위: 천 원)

연번	계약방법	품명	계약업체	계약일	설계가 ^{주1)} (A)	계약가 (B)	비고 (B-A)
1	다수공급자계약	승객용 승강기	●●●	`25. 2. 7.	49,220	55,720	증 6,500
2		단열패널	◀◀	`25. 2. 18.	35,535	39,243	증 3,708
3		시스템 칸막이	♡♡	`25. 2. 27.	43,780	43,786	증 6
4	제3자 단가계약(수의)	커튼월 ^{주2)}	♠♠	`25. 3. 7.	225,489	254,207	증 37,681
계				-	354,024	392,956	증 47,895

주: 1. “○○ 복합문화센터 건축공사” 설계용역 최종 성과품 납품 당시 기준(`23. 10.)

2. 커튼월 부속품(방충망)은 ♠♠과 다수공급자계약의 방법으로 구매함(2,597천 원)

자료: □□지역본부 ○○지사 제출자료 재구성

위 관급자재 중 ‘승객용 승강기’, ‘단열패널’, ‘시스템 칸막이’는 조달사업법 제13조에 따라 조달청장이 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한

종류의 수요물자를 수요기관¹⁾이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하여 계약(이하 “다수공급자계약”이라 한다)을 한 품목이다.

그리고 커튼월은 특허기술(내진설계)이 적용된 우수조달물품²⁾으로 조달청과 생산기업 간 제3자 단가계약이 체결되어 있는 품목이다.³⁾

2. 다수공급자계약 품목을 가격 비교 없이 구매하여 예산절감 기회 상실

가. 관계 법령 및 판단기준

「한국산업단지공단 2025년도 예산집행 지침」에 따르면 전 부서는 예산집행의 효율성 제고 노력을 하여야 하고, 모든 예산은 사업계획에 따른 예산액 및 배정액 범위 내에서 집행하는 것을 기본원칙으로 하고 있다.

그리고 다수공급자계약⁴⁾ 품목은 조달청장이 동급의 품질·성능 또는 효율의 물품을 분류해놓은 것이고, 수요기관은 나라장터 종합쇼핑몰⁵⁾을 통해 쉽게 다수공급자계약 품목의 가격비교⁶⁾가 가능하다.

따라서 □□지역본부 ○○지사는 “○○ 복합문화센터 건축공사”에 소요되는 다수공급자계약 품목을 구매할 때 대체·대용품 및 가격에 대한 충분한 비교·검토를 하여 공사비 예산집행의 효율성 제고 노력을 하여야 했다.

1) 「공공기관운영법」 제4조부터 제6조까지의 규정에 따라 기획재정부장관이 고시한 공공기관(공기업,

준정부기관, 기타 공공기관)은 조달사업법 시행령 제4조(수요기관의 범위)에 따른 수요기관에 해당

2) 조달사업법 제30조에 따라 조달우수물품으로 지정된 제품을 수의계약 하는 경우 구매금액에 대한 별도의 제한규정이 없음(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제26조 제1항 제3호)

3) 제3자 단가계약은 입찰을 통해 1개 품목에 1개 업체를 선정하여 계약하는 반면, 다수공급자계약은 입찰참가자격에 대한 적격성 심사를 통과한 모든 업체와 계약한다는 점이 다름

4) 조달청장이 각 수요기관에서 공통적으로 필요로 하는 수요물자를 구매할 때 수요기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약 상대방으로 하여 체결하는 계약

5) 국가계약법 제22조에 따라 조달청 또는 수요기관이 단가계약(조달사업법 시행령에 따른 제3자를 위한 단가계약, 다수공급자계약 포함)을 체결한 계약상대자의 물품정보를 나라장터에 등록하고 수요기관과 계약상대자의 거래를 전자적으로 처리하기 위하여 나라장터에 개설한 온라인 쇼핑몰

6) 통합 검색, 카테고리 검색, 전용몰, 부가서비스, 쇼핑몰 도우미, 맞춤형정보 등의 쇼핑몰 기능을 제공

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○지사는 [표 1]의 승객용 승강기 등 3종의 다수공급자계약 물품을 구매하면서, 설계용역 성과품⁷⁾에 특정 제품의 식별번호가 기재 되어있다는 이유로⁸⁾ 재질·규격·성능 등이 동등 이상인 대체·대용품⁹⁾에 대하여 비교·검토하는 등 경쟁 절차 없이 식별번호에 해당하는 제품을 구매하였다.

그 결과, [별표 1] “재질, 규격, 성능 등이 동등 이상인 다수공급자계약 품목 가격비교” 와 같이 최대 24,107천 원의 예산을 아끼지 못하였을 뿐 아니라 구매액이 당초 설계가격¹⁰⁾보다 약 10,214천 원 초과 집행되는 결과를 가져왔다.

3. 특허제품을 검토없이 수의구매하여 예산절감 기회 상실

가. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조에 따르면 계약을 체결하려면 원칙적으로 일반경쟁에 부쳐야 하나, 같은 법 시행령 제26조 제1항 제3호 바목 및 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제30조에 따라 우수조달물품으로 지정고시된 제품은 수의계약을 할 수 있게 되어있다.

그러나 수의계약을 하는 때에도 「정부 입찰·계약집행기준」¹¹⁾ 제2조의6 제9호에 따라 규격서나 시방서 등에 특별한 이유가 없는 한 표준 시방서를 명시하여 수의계약 대상제품을 효율성·안전성·경제성을 고려하여 최종

7) 관급자재 내역서 및 단가산출서(견적서)

8) ○○ 복합문화센터 설계 업체 대표는 기초금액 산정을 목적으로 시장에서 보편적으로 통용되는 가격 수준을 반영한 업체의 견적서를 기초로 내역서를 작성하였고, 현장여건에 따라 동등 이상의 제품으로 대체할 수 있다고 진술함.

9) ○○ 복합문화센터 건축공사 현장설명서에 따르면 본 공사의 설계도면, 내역서, 단가산출서, 구조계산서 등에 표기된 공법 등은 공사비 기초금액 산출을 위해 제시된 것으로 시공전 감독원의 승인을 득한 후 재질, 규격, 성능 등이 동등 이상인 공법(자재)으로 변경할 수 있도록 규정하고 있음

10) ○○ 복합문화센터 설계 용역 최종 성과품(‘23.11.)에 포함된 관급 내역서 및 단가산출서(견적서)

11) 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조 5항에 따르면 공기업·준정부기관의 계약에 관하여 이 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가계약법령을 준용한다고 되어있고, 「정부 입찰·계약집행기준」은 공사 등의 입찰계약의 집행과 관련하여 「국가계약법」 시행령 및 시행규칙에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정하고 있음

선택해야 하고 부득이하게 특별하여 필요한 경우를 제외하고 특정제품 규격이나 인증번호 등을 명시하여 수의계약 체결을 요구하는 사례가 발생되지 않도록 유의하여야 한다.

한편, ○○지사가 수의계약으로 구매한 커튼월은 특허기술(내진설계)이 적용된 우수조달물품으로 [표 2]와 같이 단가가 일반제품보다 높고, 동일한 효과나 성능을 내는 특허기술이 적용된 제품과 생산업체도 다양하며, 같은 내진설계 특허가 적용된 제품으로 보다 경제적인 가격의 제품 또한 존재한다.

[표 2] 일반제품과 특허제품 규격별 단가 비교

(금액 단위: 원)

구분	(공통규격) 커튼월, 노출형, 불소수지 2회, 146mm~165mm					
	계약업체	비교1	비교2	비교3	비교3	비교4
업체명	♠♠	▣▣	●●	☯☯	☯☯	☯☯
일반제품 단가	15,200	14,600	13,000	13,800	14,700	14,400
특허제품 단가 ^{주)}	17,300 (구매)	16,400	15,850	16,500	16,500	17,000

주: 공통규격을 충족하며 내진 성능 관련 특허가 적용된 제품단가

자료: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 등록정보('24. 4.)

그리고 ○○ 복합문화센터 건축공사 현장설명서¹²⁾에 따르면 설계도면, 내역서, 단가산출서, 구조계산서 등에 표기된 공법 등은 공사비 기초금액 산출을 위해 제시된 것으로, 시공전 감독원의 승인을 득한 후 재질, 규격, 성능 등이 동등 이상인 공법(자재)으로 변경할 수 있도록 되어있다.

따라서 특허기술이 적용된 관급자재를 구매할 때에는 특허제품이 꼭 필요한지 검토하고, 구매하고자 하는 관급자재가 특정업체의 특허제품으로 설계도서에 명기된 경우라도, 효율성·안전성·경제성을 고려하여 일반제품 또는 동등 이상인 다른 특허제품과 비교 검토하는 것이 타당하다.

12) “계약문서”는 계약서, 설계서, 유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며, “설계서”는 공사시방서, 설계도면, 현장설명서 및 공종별 목적물 물량내역서를 말함

나. 감사결과 확인된 문제점

○○ 복합문화센터는 건축물 중요도계수¹³⁾가 1.2인 건축물로 건축법 제68조 (기술적 수준)에 따른 건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00)에 따라 “내진등급 I¹⁴⁾” 으로 설계되었으며, 같은 기준에 따르면 비구조요소 내진설계 대상범위는 [표 3]과 같이 파라펫 등 일부 요소에 대해 국한되고 커튼월은 내진설계 의무대상이 아니다.

[표 3] 비구조요소 내진설계 의무대상

내진등급	내진설계 의무 대상(비구조요소)
I, II	파라펫, 외부치장벽돌, 외부석재마감, 피난경로상 계단·캐노피·칸막이벽, 대형창고매장 개방적재장치, 피난경로가 아닌 칸막이벽

자료: 건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00) 재구성

그런데 ○○지사는 2025. 3. 7. 내진설계 특허기술이 반영되어 비특허제품보다 가격이 비싼 ♠♠의 커튼월을 비특허제품이나 동급 이상의 내진 성능을 가진 다른 제품으로 변경 가능성을 검토하지 않은 채, 제조사(♠♠)가 설계단계부터 도면 및 내역 작업에 참여하여 현장여건을 정확하게 파악하고 있다는 등의 이유로 ♠♠의 특허 제품과 부속품¹⁵⁾을 구매(금액 256,803천 원)하였다.

그 결과, 일반제품을 구매했을 경우와 비교했을 때¹⁶⁾ [별표 2] “건설사업관리기술인이 제시한 커튼월 비교견적” 과 같이 최대 63,383천원¹⁷⁾의 예산을 아끼지 못하였다.

13) 건축법 제68조에 따른 건축구조기준(KDS 41 10 05)에서 건축물의 용도 및 규모에 따라 분류

14) 비구조요소에 대한 내진설계 대상범위와 요구성능은 내진등급(II~특)에 따라 다름

15) 방충망(금액 2,597천 원),

16) 특허제품은 일반제품에 비해 시중가격이 높게 형성되어 있고, 제3자 단가 수의계약으로 구매가 이루어짐으로 다수공급자계약 2단계 경쟁을 거치지 않아 업체가 제안하는 할인율(최대 10%)을 적용받지 못함

17) 256,803천 원(특허제품) ⇨ 214,911천 원(일반제품, 다수공급자계약 품목) ⇨ 193,420천 원(2단계 경쟁, 최대 10% 할인)

관련자 의견 부서장 및 업무담당자는 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서 앞으로 관급자재 구매업무 처리 시 대체·대용품 및 유사특허 유무를 면밀히 검토한 후 구매 계약을 진행하고, 건설사업관리기술인¹⁸⁾이 관급자재 조달 및 예산검증 지원 업무를 수행하도록 지도·감독을 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 이사장은 앞으로 다수공급자계약을 통한 1억원 미만의 관급자재 구매 시 2인 이상의 계약업체와 품질 및 경제성 등에 대한 비교 검토를 하고, 특허제품 구매 시 특허제품 필요성, 대체·대용 가능성 등을 면밀히 검토하는 등 관급자재 구매 관련 업무를 철저히 하고, 관련자 □□지역본부 ○○지사장 A 외 1명에게 주의를 촉구 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

소속부서	직위	직급	성명	업무
□□지역본부 ○○지사	과장	4급	B	업무담당자
	지사장	2급	A	부서장

18) 건설기술용역사업자에 소속되어 건설사업관리 업무를 수행하는 자, 감리인

[별표 1]

재질, 규격, 성능 등이 동등 이상인 다수공급자계약 품목 가격비교(1/3)

(금액 단위: 원)

제품명	1. 엘리베이터				
규격	· 60m/min, 13인승, 2층, MRL형 · (옵션) 1개층 추가, 방화도어 3개				
업체명	 (구매 제품, A)	 (B)	 (C)	 (D)	 (E)
제품사진					
나라장터 식별번호	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ	ㅁ
가격	48,700,000	43,000,000	43,800,000	43,880,000	44,631,000
옵션비용	7,020,000	5,000,000	6,286,500	5,200,000	5,950,000
계	55,720,000	48,000,000	50,086,500	49,080,000	50,581,000
구매 제품과 차액 (B,C,D,E - A)	-	7,720,000	5,633,500	6,640,000	5,139,000

재질, 규격, 성능 등이 동등 이상인 다수공급자계약 품목 가격비교(2/3)

(금액 단위: 원)

제품명	2. 단열패널	
규격	· 배면재: 시멘트보드 · 표면판재질: 화강석 · 표면판두께: 12mm · 심재: 경질폴리우레탄폼 · 크기(길이): 795mm · 크기(폭): 395mm · 크기(두께): 107mm	· 배면재: 알루미늄시트 · 표면판재질: 화강석 · 표면판두께: 20mm · 심재: 경질우레탄보드 · 크기(길이): 600mm · 크기(폭): 1205mm · 크기(두께): 110mm
업체명	◀◀ (구매 제품, A)	주식회사 ♪ ♪ (B)
제품사진		
나라장터 식별번호	ㅂ	ㅅ
단가 (㎡당)	127,000	100,800
수량	309	309
계	39,243,000	31,147,200
구매 제품과 차액 (B - A)	-	8,095,800

재질, 규격, 성능 등이 동등 이상인 다수공급자계약 품목 가격비교(3/3)

(금액 단위: 원)

제품명		3. 시스템칸막이		
규격		· 높이: 2700mm · 두께: 60mm · 폭: 용도별 가변(200~1000mm) · 용도: 유리칸막이, 철제칸막이, 배선칸막이, 상부유리편개문틀, 상부유리양개문틀, 전체유리편개문짝, 전체유리양개문짝		
업체명		(주)♡♡ (구매 제품, A)	(주)♫♫ (B)	(주)♫♫ (C)
① 용도 (수량)	유리 칸막이 201.5㎡			
단가(㎡ 당)		118,030	96,000	94,420
② 용도 (수량)	철제 칸막이 98.2㎡			
단가(㎡ 당)		108,020	91,000	86,960
③ 용도 (수량)	배선 칸막이 9개			
단가(개당)		125,070	103,000	100,000
④ 용도 (수량)	상부유리 편개문틀 21.5㎡			
단가(㎡ 당)		88,000	79,000	74,800
⑤ 용도 (수량)	상부유리 양개문틀 34.5㎡			
단가(㎡ 당)		84,040	63,000	71,430
⑥ 용도 (수량)	전체유리 편개문짝 4 개			
단가(개당)		203,000	195,000	172,600
⑦ 용도 (수량)	전체유리 양개문짝 7개			
단가(개당)		381,000	372,000	323,900
① ~ ⑦ 계(단가*수량)		43,786,619	36,463,200	35,495,337
구매 제품과 차액 (B,C - A)		-	7,323,419	8,291,282

[별표 2]

건설사업관리기술인이 제시한 커튼월 비교 견적

(금액 단위: 원)

구분	특허제품	일반제품	비고
	♠♠	☆☆	
견적금액 ^{주)}	256,803,770	214,911,340	↓ 41,892,430
구매방법	제3자단가 수의계약	다수공급자계약 2단계 경쟁	-
2단계 경쟁 가격제안	256,803,770 (해당사항 없음)	193,420,206 (최대 10% 추가 할인)	↓ 63,383,564
우수조달 인증여부	○	X	-
특허명 (특허번호)	내진 보강 구조를 구비한  시스템 (제 ㄱ 호)	해당사항 없음	-
비고	채택	-	-

주: 커튼월 부속품(방충망) 포함 금액

자료: 건설사업관리기술인 기술검토의견서 재구성

시 정 요 구

제 목 공사비 과다계상
소 관 부 서 □□지역본부 ○○지사
조 치 부 서 □□지역본부 ○○지사
내 용

1. 업무개요

□□지역본부 ○○지사는 2024. 6. 26. ●● 주식회사(대표: A)와 “○○ 복합문화센터 건축공사” 계약(금액 2,526,132,930원)을 체결하고 공사관리 업무를 총괄하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

위 공사의 「공사계약일반조건」 제19조 제1항과 제20조에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우나 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 설계변경을 하고, 계약금액을 조정하도록 되어 있다.

그리고 위 조건 제23조에 따르면 설계변경 외에 공사기간·운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정할 필요가 있는 경우에도 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 않는 범위 내에서 계약금액을 조정할 수 있게 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 철근 운반거리 변경에 따른 설계변경 및 계약금액 조정 필요

「○○ 복합문화센터 구축사업 건축공사」의 철근 운반 거리는 당초 설계(물량내역서) 상 별도 지정 장소 없이 임의의 지점을 기준으로 30km로

계획되어 있으나, 감사 일(2025. 4. 22.) 현재 철근 하치장이 확정(○○시 공단3로 ㄱ)되어 운반거리가 [표 1]과 같이 2km로 변경되었다. 그런데도 이에 따라 계약금액을 조정하지 아니하여 공사비 1,862,271원이 과다 계상되어 있다.

[표 1] 철근 운반거리 변경 적용(L=20km → 2km)

[단위: 원, 직접공사비]

당초(철근 하치장 미확정)				변경(철근 하치장 확정)			
위치	☆☆제철, ◇◇제철, 포항 등			위치	□□ ○○시 공단3로 ㄱ		
규격	단가	수량	금액	규격	단가	수량	금액
L=30km	15,423	270.09	4,165,598	L=2km	8,528	270.09	2,303,328

자료: 설계당시 시점의 중기단가산출 자료

나. 건설폐기물 운반비용 중복 계상

위 공사 시 발생하는 건설폐기물은 별도의 건설폐기물처리용역¹⁹⁾을 통해 수집·운반·처리함에도 건설폐기물 운반비용이 [표 2]와 같이 감사일(2025. 4. 22.) 현재 까지 시공사 도급내역에 중복 반영되어 있어 공사비 1,283,766원이 과다 계상되어 있다.

[표 2] 중복 계상된 건설폐기물 운반 내역

건설폐기물처리용역 내역서					시공사 도급내역서(불필요)					
					[선택 신축공사]					
					품 명	규 격	단위	수량	합 계	
									단 가	금 액
2. 폐기물 운반										
					010106 9. 철 거 공					
					무근콘크리트 제거/ T<30cm미만	불량	㎡	3	42,740	128,220
					아스팔트포장 제거/ T<30cm미만	양호	㎡	6	11,683	70,098
					포장결단/콘크리트	-	㎡	27	2,429	65,583
					보도블록 절거/ 인력절거	A-Type	㎡	17	2,903	49,351
					보차도 및 도로경계블록 절거	B-Type / 300D미만	㎡	34	3,643	123,862
					혼합건설폐기물 상차비 및 운반비	24톤 암물트럭, 30km	TON	22	58,353	1,283,766
건설폐기물 운반비					ton	289.85	15,990		4,634,702	
혼합건설폐기물 운반비					ton	19.06	56,690		1,080,511	

주 의 요 구 및 통 보

제 목 단열재 단가 증액 승인 부적정
소 관 부 서 □□지역본부 ○○지사
조 치 부 서 □□지역본부 ○○지사
내 용

1. 업무개요

□□지역본부 ○○지사는 2024. 6. 26. ●● 주식회사(이하 “시공사” 라 한다)와 “○○ 복합문화센터 건축공사 계약” (금액 2,526,132,930원)을 체결하고 감사일(2025. 4. 22.) 현재까지 공사관리 업무를 총괄하고 있다.

2024. 9. 5. 시공사는 착공신고 시²⁰⁾ 자신들이 제출한 산출내역서에 PF보드 단열재 재료비가 실제 시공되는 220mm규격 단가(72,491원/㎡)가 아닌 200mm 규격 단가(65,918원/㎡)를 기준으로 잘못 산정되었으므로 이를 증액해 달라는 요청을 하였고, ○○지사는 같은 해 10. 8. 위 공사 감독권한대행 책임건설사업관리(이하 “책임감리” 라 한다) 업체인 주식회사 ★★로부터 검토의견을 받아 이를 처리하였다.

20) 「국가계약법」 제14조 제6항 공사입찰에 참가하려는 자는 입찰 시 입찰서와 함께 산출내역서를 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원에게 제출해야 한다. 다만, 추정가격이 100억원 미만인 공사와 제20조 제1항에 따라 재입찰에 부치는 공사의 경우에는 낙찰자로 결정된 후 착공신고서를 제출하는 때에 제출해야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

위 PF보드 단열재 단가 증액은 계약문서 중 하나인 산출내역서를 변경하는 것으로 이에 따라 계약금액이 조정(증액)된다.

그런데 위 공사계약은 계약금액이 계약이행 전에 확정되는 ‘확정계약’ 이고, 단가가 아닌 계약목적물 전체에 대한 ‘총액계약’ 이므로, 계약상대자의 비용지출내역으로 계약금액을 정산하지 하지 않는 것이 원칙이고, 확정계약서에서 계약상대자가 계약금액보다 비용을 적게 지출하였다고 하여 그 차액을 지급하거나 계약금액 지급 후에 그 차액을 반납토록 하는 것은 확정계약의 성질에 비추어 타당하지 않다.²¹⁾

다만, 「공사계약일반조건」 제20조, 제22조, 제23조 등에 따라 ①설계변경 ②물가변동 ③기타 계약내용의 변경 등 3가지 경우에 계약금액을 조정할 수 있는데, 위 PF 단열재 단가 증액은 산출내역서가 설계서가 아니므로²²⁾ 설계변경으로 볼 수 없고, 물가변동에 따른 것도 아니며, 공사기간·운반거리의 변경 등 계약내용이 변경되었다고도 보기 어렵다.

따라서, PF 단열재 단가 증액을 승인하여서는 아니되고, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부 고시) 제2조에 따른 책임감리의 “실정보고(설계변경이 필요한 사항에 대한 사전보고)²³⁾” 대상에도 해당하지 않는다.

21) 기획재정부 유권해석(계약제도과-1158, 2012. 9 .4)

22) 설계서는 설계도면, 공사시방서, 현장설명서, 물량내역서를 말함[공사계약일반조건 제2조(정의)]

특히 물량내역서는 발주기관이 공종별로 규격·단위·수량을 기재하고 우측의 단가·금액을 공란으로 작성·교부하는 설계서인 반면에, 산출내역서는 계약상대자가 계약단가와 금액을 작성하여 제출한 설계서가 아닌 계약문서임[공사계약일반조건 제3조(계약문서) 제1항]

23) "실정보고"란 공사 시행과정에서 현지여건 변경 등으로 인해 설계변경이 필요한 사항에 대하여 시공자의 의견을 포함하여 공사감독자 또는 건설사업관리기술인이 서면으로 검토의견 등을 발주청에 설계변경 전에 보고하고 발주청으로부터 승인 등 필요한 조치를 받는 행위를 말함

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024. 9. 5. 시공사는 PF 단열재 단가 증액 내용의 실정보고('24.9.5.)를 책임감리(★★)에게 하였고, 같은 해 10. 8. 책임감리는 이에 대해 타당하다는 의견으로 설계변경 실정보고를 ○○지사에 요청하였으며, 같은 해 10. 10. ○○지사는 계약의 성격이나 설계변경 대상 여부를 확인하지 아니한 채 변경계약을 승인 하였다.

그 결과 PF 단열재 물량(1,256.05㎡)에 대한 공사비용 계 8,256,017원이 증액되게 되었다.²⁴⁾

조치할 사항 이사장은

① 앞으로 설계변경 및 계약금액 증액 대상이 아닌데도 설계변경을 하여 계약금액을 증액하는 일이 없도록 공사관리 업무를 철저히 하고 관련자 □□지역본부 ○○지사장 A 외 1명에게 주의를 촉구하고,(주의)

[관련자]

소속부서	직위	직급	성명	현재 소속부서	업무
□□지역본부 ○○지사	차장	3급	B	◇◇실 ◎◎팀	업무담당자
	지사장	2급	A	좌 동	부서장

② 시공사가 제출한 실정보고 등을 제대로 검토하지 않아 설계변경 및 계약금액 증액 대상이 아닌데도 적정하다는 검토 의견을 발주청에 제출한 책임감리업체 (주)★★와 책임감리원 C에게 “○○ 복합문화센터 건립공사 건설사업관리용역(CM) 과업지시서 II. 일반사항 2.10 부실 건설사업관리업무 수행에 대한 조치”에 따라

24) 실제 공사대금 지급은 선급금 또는 공사완료 후에 이루어질 예정임

시정지시 하는 등 적절한 조치를 하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구 · 통 보

제 목 정보시스템 사용자 권한 관리 부적정
소 관 부 서 ■■■실 ◀◀팀
조 치 부 서 ■■■실 ◀▷팀
내 용

1. 업무 개요

■■■실 ◀◀팀은 공단의 전자결재시스템(EKP)(이하 “EKP”라 한다), 경영정보시스템(MIS)(이하 “MIS”라 한다), 원격근무시스템(SSL VPN)(이하 “VPN”이라 한다)과 같은 정보시스템¹⁾ 운영·관리 및 정보보안 업무를 총괄하고 있다.

또한 「정보보안규정」 제8조는 이사장은 효율적·체계적 정보보안 업무를 수행하기 위하여 정보보안 업무를 담당하는 부서의 장을 “정보보안담당관”으로 임명·운영하도록 하고 있다.

[표 1] 공단 정보시스템 현황

연번	시스템명	담당부서	연번	시스템명	담당부서
1	EKP(전자결재시스템)	◀◀팀	17	SSO(Single Sign-On)시스템	◀◀팀
2	MIS(경영정보시스템)	◀◀팀	18	KDISK	◀◀팀
3	통합성과관리	AB팀	19	출력물보안시스템	◀◀팀
4	인사관리시스템	CD팀	20	OTP시스템	◀◀팀
5	클릭국회(국회업무관리시스템)	EF팀	21	보안소프트웨어	◀◀팀
6	KICOXLAW(규정관리)	EF팀	23	RPA 솔루션	◀◀팀
7	FPM(중장기재무관리시스템)	GH팀	24	SSL VPN(원격근무시스템)	I◀◀팀
8	산단안전정보시스템	IJ팀	25	팩토리온(www.factoryon.go.kr)	KL팀
9	K메일	◀◀팀	26	지역투자지원(www.comis.go.kr)	MN팀
10	인터넷전화	◀◀팀	27	K팩토리(www.kicox.or.kr/kfactory)	OP팀
11	자료저장방지시스템	◀◀팀	28	클러스터사업관리(kicox.or.kr/cms)	QR팀
12	K메신저	◀◀팀	29	산단펀드(www.kicox.or.kr/renovation)	ST팀
13	접근제어솔루션	◀◀팀	30	탄소중립용자지원(kicox.or.kr/netzero)	UV팀
14	UMS	◀◀팀	31	산단안전유형진단(kicox.or.kr/safeti)	IJ팀
15	MDS시스템	◀◀팀	32	대표 홈페이지(www.kicox.or.kr)	◀◀팀

자료: ◀◀팀 제공자료
주. 담당부서명 무작위 비실명 처리

1) “정보시스템”이라 함은 정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기와 소프트웨어의 조직화된 체계를 말한다.(정보보안규정 제2조 제6호)

2. 관계법령 및 판단기준

「정보보안규정」 제24조는 정보보안담당관은 정보시스템 관리자²⁾의 권한이 남용되지 않도록 관리하여야 하고 정보시스템 내 불필요한 권한이 부여되지 않도록 주기적으로 권한의 적절성을 점검하고 불필요한 권한이 확인되면 즉시 회수하여야 한다고 규정하고 있다.

아울러 「정보보안 세부지침」 제59조는 정보보안담당관은 임직원이 재택근무, 출장지 현장 근무 또는 파견근무 시 인터넷을 통해 본인 인증을 거쳐 기관 정보시스템에 접속하여 온라인상으로 수행하는 업무(이하, 원격근무)를 수행하게 할 수 있고 원격근무자에게 규정에 따른 보안서약서를 징구하고 직위·임무에 부합한 정보시스템 접근권한 부여 및 보직변경·퇴직 등 변동사항이 발생 시 접근권한 조정 등의 절차를 마련·시행하여야 한다고 규정하고 있다.

또한, 개별사용자³⁾에 대해서도 「정보보안 세부지침」 제73조에 따라 정보시스템 관리자는 소관 정보통신망 또는 정보시스템의 사용과 관련하여, 직위·임무별 정보통신망 접근권한 부여 심사, 보안서약서 징구 개별사용자 보안에 관한 절차 및 방법을 마련하도록 하고 있고 같은 규정 제50조는 정보보안담당관은 정보시스템 운용과 관련하여 보안취약점을 발견하거나 보안대책 수립이 필요하다고 판단하는 경우 개별사용자, 정보시스템 관리자 및 관리책임자에게 개선 조치를 요구할 수 있으며 조치가 완료될 때까지 정보시스템의 운용을 일시 제한할 수 있도록 하고 있다.

2) 정보시스템을 도입·운용하는 정보화사업 추진부서는 해당 정보시스템에 대하여 관리자 및 관리책임자를 지정·운영하여야 한다.(정보보안세부지침 제2조 제25호)

3) “개별사용자”라 함은 이사장으로부터 정보통신망 또는 정보시스템에 대한 접근 또는 사용 허가를 받은 공무원 등과 이사장과 계약에 의하여 정보통신망 또는 정보시스템에 대한 접근 또는 사용 허가를 받은 사람을 말한다.(정보보안세부지침 제50조 제1항)

따라서, ■■■실 ◀◀팀은 업무자료⁴⁾·개인 정보 유출 방지 등을 위해 공단 정보시스템 사용자 등이 시스템 접근권한을 신청한 경우 이용 목적의 정당성, 이용범위의 적정성, 신청내용의 타당성 등의 사항을 검토하여 접근 권한을 부여하여야 하는 한편, 각 시스템 사용자의 퇴직 또는 보직 변경 등이 발생한 경우 권한을 회수하거나 변경하고 주기적으로 정보시스템의 사용자 권한 부여의 적정성에 대한 점검을 실시할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 퇴직자 및 보직 변경자의 권한 관리 미흡

◀◀팀이 제출한 MIS 사용자 목록을 검토한 결과 [별표]와 같이 MIS 상 파견직원(권한ID:2**0)으로 분류된 사용자 316명 중 약 73.4%인 232명이 현재 공단에 근무하고 있지 않은 것으로 확인되었으며, MIS 인사기록카드 조회권한(권한ID:R_***_***) 보유자로 분류된 사용자 4명 중 이사장을 제외하고는 전임 이사장, 퇴사한 인재개발팀 인턴사원, 전임 업무담당자(‘25.7.1. ◆◇지사 전보) 등 감사일 현재 인사업무와 무관한 3명이 관련 권한을 보유한 사용자로 분류되어 있다거나 자산 담당자 중 이미 퇴사한 직원이 다수 남아 있는 등 MIS 사용자 권한 등에 대한 별도 관리가 없었음을 확인할 수 있었다.

또한, VPN 사용자의 경우에도 공단의 일부 퇴직자나 휴직자에 대한 권한이 유지되고 있음은 물론 ‘★★사업관리시스템’ 개발과 관련 용역사의 담당직원(ID:p*****1)에 대해 부여된 계정의 경우 ☆☆팀 확인 결과 2025년 1/4분기 경 이미 담당자가 퇴사하였으나 2025년 9월 10일에도 동 계정으로

4) “업무자료”라 함은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다..(정보보안세부지침 제2조 제12호)
가. 「전자정부법」 제2조제6호에 따른 행정정보 및 같은 법 제2조제7호에 따른 전자문서
나. 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제2조제2호에 따른 전자기록물
다. 기타 다른 법령에 의하여 임직원이 직무상 작성·취득하였거나 보유·관리하는 자료로서 전자적으로 처리되어 부호·문자·음성·음향·영상 등으로 표현된 것

공단의 VPN에 접속된 기록이 발견되었고, ♣♣팀의 ‘2024년도 ♥♥ 회계정산용역’으로 VPN과 MIS 권한을 모두 부여받은 회계사⁵⁾의 경우 관련 용역이 2025년 2월 완료되었고 VPN 접속 권한 또한 종료되었음에도 2025년 8월 5일 공단의 VPN에 접속한 사실이 확인되었으나, 당시 어떠한 작업을 했는지 구체적으로 알 수가 없었다.

나. 불필요한 권한 부여

아울러 MIS권한별 사용메뉴와 사용자 목록을 대조한 결과, 개인인사정보, 인사고충신청목록, 징계대장, 급여명세서 조회 등 민감한 개인정보를 포함한 485개의 메뉴 사용이 가능한 관리자 권한(권한 ID: ***0)이 전체 관리자 계정(1개), ◀◀팀 전직원, 지출결의서봇, 세무회계봇 등 총 12개 계정에 대해서 부여된 사실도 확인되어 정보시스템 관리자의 권한이 남용되지 않도록 관리하여야 한다는 「정보보안규정」 제24조에 부합하지 않는 것으로 판단된다.

다. 보안서약서 관리 미흡

더불어 정보시스템 개발, 유지·보수 등의 사유로 권한이 부여된 외부인에 대해 보안서약서 등을 징구하도록 하고 있으나 ◀◀팀이 담당하고 있는 정보시스템의 유지·보수 담당자에 대한 보안서약서 등은 공단의 전자문서함에서 찾아볼 수 없어 ◀◀팀이 제공한 자료만으로는 공단 직원이 아닌 VPN 사용자가 어떠한 목적으로 계정을 부여받아 무슨 작업을 하였는지 확인할 수 없었다.

관계부서 의견 ■■■실 ◀◀팀은 MIS 권한 등의 관리에 미흡한 부분이 있음을 인정하면서도 MIS 사용자별 권한 부여 및 회수와 관련해서는 ♠♠팀의 판단에

5) ♥♥ 사업비 정산검증 수행 용도로 원격근무시스템 사용신청서 제출(♣♣팀-4643, 2024.12.03.) 및 접수에 따라 ♦♦회계법인 C 회계사에 대해 MIS/전자결재에 대한 원격 접속권한(사용기한 : 2024.12.03.~2025.02.28., ID: s*****1) 부여

따라 계정관리를 대행하는 형태로 운영되고 있다고 답변하였다.

또한 VPN 사용자 계정관리와 관련해서는 ★★ 사업관리시스템(****) 개발
용역사 퇴직자 VPN 계정의 경우, 해당 용역사에서 별도의 계정 신청 없이
퇴직자의 계정을 사용하여 용역 수행을 하였으며 ♣♣팀 회계 정산 용역 담당
회계사의 경우, ♣♣팀 용역이 종료된 이후 ☆☆팀의 회계정산 용역을 추가로
수행하는 과정에서 부여받은 VPN 계정⁶⁾의 오류로 접속이 되지 않아 ♣♣팀
용역에서 사용한 VPN 계정의 사용기간을 연장하여 ☆☆팀 회계정산을 수행한
것으로, 당초 계약된 용역기간 이후 ☆☆팀의 요청에 의해 VPN 접속한
상황임을 확인하였다고 답변하며 관련 사업부서 등에 책임이 있음을
주장하였다.

아울러 현행 VPN 사용신청서는 ◀◀팀에서 ■■ ○○IDC로 관련 신청
사항을 전달하기 위한 절차로 운영되어 정보시스템 담당자는 용역사 등으로부터
VPN 신청서를 IDC용역사로 전달하는 형태로만 업무를 수행해 왔다고 밝혔다.

◀◀팀의 주장과 같이 VPN을 이용하는 외부인력을 통해 사업을 추진하는
부서에 책임이 있다는 주장에 타당성이 인정되는 부분이 있다.

그러나 ◀◀팀은 「정보보안규정」 제8조 및 제24조에 따라 정보시스템 내
불필요한 권한이 부여되지 않도록 주기적으로 권한의 적절성을 점검하고 필요시
관계부서와 관련 사항을 검토하고 불필요한 권한이 확인되면 즉시 회수하였어야
했다.

특히, VPN 사용자 계정 관리와 관련해서, ♣♣팀의 회계정산 용역 담당
회계사 계정(ID : s*****1)의 경우 당초 사업부서에서 신청한 VPN 사용기한이
5개월 이상 도과하였고, 추가 계정(ID : s#####8)을 부여받은 ★★사업 정산

6) 2024년 ★★사업 회계정산 용도로 원격근무시스템 사용신청서 제출((☆☆팀-205, 2025.1.23.) 및
접수에 따라 ◆◆회계법인 C 회계사에 대해 MIS/전자결재에 대한 원격 접속권한(사용기한 :
2025.1.14.~2025.7.13., ID: s#####8) 부여

용역과 관련해서도 동 용역 검수 완료 후 잔금 지급까지 완료⁷⁾된 시점인 2025년 8월 5일에 접속한 사실이 확인되었으나 별도의 사용신청서를 징구하거나 부여 권한 등을 확인하는 절차 없이 설치감사일까지 해당 VPN 계정이 허용된 사용자 리스트로 분류되어 있는 등 관련 사항에 대해 인지하지 못한 것으로 확인되었다.

아울러, ◀◀팀이 담당하고 있는 ICT정보시스템의 유지보수 담당자에 대해서도 「정보보안 세부지침」 제73조에 따른 개별사용자 보안에 관한 절차 및 방법 등의 관리에 있어 소홀했던 것으로 보여지는 점 등을 고려하였을 때 감사 결과 확인된 사항에 대해 사업부서의 책임을 주장하는 ◀◀팀의 의견은 정당한 것으로 인정되지 아니한다

조치할 사항 이사장은

- ① MIS, VPN 계정 부여 현황을 점검하여 퇴직자 등 업무와 무관하거나 과도하게 권한이 부여된 자 등에 대한 계정을 회수 또는 정비하시기 바라며(시정),
- ② 정보시스템의 계정 및 권한 부여 적정성에 대해 주기적으로 점검하고 VPN 및 개별사용자 등에 대한 권한 부여 시 전자결재를 통해 승인 절차를 거치는 등 정보시스템의 운영 관리 및 정보보안 업무에 대한 내부 관리를 강화하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

7) 검수 완료(☆☆팀-1668, `25.7.18.), 잔금 지급(☆☆팀-1672, `25.7.21.)

[별 표]

MIS 파견직원 권한의 사용자목록 현황

권한명 (권한ID)	구분 ^{주)}	사용자목록	계
2000 (파견직원)	퇴사	기재생략	232 (73.4%)

권한명 (권한ID)	구분 ^{주)}	사용자목록	계
	재직	기재생략	84 (26.6%)
계			316 (100%)

주. ◀◀팀에서는 퇴사여부와 관계없이 일괄적으로 권한별 사용자 목록을 제출하였으며, K메신저 사용자현황, 사번 및 관계부서가 제공한 자료 등을 참고하여 실지감사일을 기준으로 퇴사와 재직을 구분하였음

자료 : ◀◀팀 제공자료 재구성

통 보

제 목 성과급 지급제한 규정 정비 필요
소 관 부 서 회계실 ★★팀
조 치 부 서 회계실 ★★팀
내 용

1. 업무 개요

회계실 ★★팀은 「직제규정시행세칙」 제19조에 따라 보수 및 수당 관련 업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「인사규정」 제43조 제5호는 과실로 인한 업무상 또는 교통사고가 아닌 사유로 형사상 금고이상의 확정 판결을 받았을 때 당연히 면직된다고 규정하고 있다.

또한 「보수규정 시행세칙」 제12조의2는 성과급 지급대상기간 중 [표1]의 각 연번의 사유로 징계를 받는 경우, 징계 수위에 따라 징계가 확정된 당해 연도분 경영평가성과급 및 내부성과급을 지급하지 않는다고 규정하고 있다.

[표1] 성과급 지급제한 사유가 되는 징계 사유와 수위

연번	사유	수위
1	금품등(향응 포함)을 주거나 받는 경우, 공금(공용물품 포함)을 횡령하는 경우	경징계 이상
2	「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」(추행, 간음 등)에 따른 성폭력범죄	경징계 이상
3	「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」에 따른 성매매	경징계 이상
4	「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 따른 성희롱	경징계 이상
5	「도로교통법」 제44조제1항(술에 취한 상태에서의 운전금지)에 따른 음주운전	경징계 이상
6	「근로기준법」 제76조의2에 따른 직장 내 괴롭힘	중징계 이상

그리고 공공기관 직원의 당연퇴직은 취업규칙 등에 정한 사유로 근로자의 의사와 관계없이 사용자의 일방적인 의사에 의하여 근로관계를 종료시키는 일종의 해고에 해당하므로 그 퇴직 처분이 유효하기 위하여는 징계사유에 해당하는 정당한 사유가 필요하다.¹⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 현행 「보수규정 시행세칙」 제12조의2는 성과급 제한이 ‘징계 여부’에만 종속되어 있어, 형사상 금고이상의 확정판결로 당연면직되는 경우 통상 징계처분시의 비위행위와 동일하거나 더 중한 비위임에도 성과급이 지급되는 불합리한 결과를 초래할 수 있다.

아울러 동 규정의 성과급 지급 제한 조항은 국민권익위원회의 “중대 비위자 성과급 지급금지” 권고(‘20.10.12.)에 따라 신설(‘21.4.30.)된 조항으로 중대비위자가 ‘징계’가 아닌 ‘당연면직’으로 퇴직할 때에는 동 조항의 적용이 배제되어 중대 비위자에 대한 성과급 지급 금지라는 국민권익위원회의 권고 취지와도 불일치한다.

관계부서 의견 ☞☞팀은 감사 결과를 수용하면서 당연면직사유가 업무상 비위행위에 따른 형사상 금고이상의 확정판결로 인한 것이라면 성과급 지급이 제한되는 다른 비위행위와의 형평성 차원에서 불합리한 측면이 있어 향후 성과급 지급제한 기준이 합리적으로 운영되도록 보완책을 마련하여 제도에 반영될 수 있도록 하겠으나 보수 제한에 대한 건으로 노동조합을 설득하고 노동조합의 동의를 통해 조속히 개선될 수 있도록 노력하겠다고 답변하였다.

1) 대법원 2025. 4. 15. 선고 2003두12639 판결

조치할 사항 이사장은 「보수규정 시행세칙」 제12조의2 성과급 지급제한을
징계여부뿐만 아니라 「인사규정」 제43조 제5호에 따른 당연면직자에게도
적용할 수 있도록 관련 규정을 정비하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

제 목 국내여비 지급 부적정
소 관 부 서 □□지역본부 ○○팀, ■■지역본부 ●●팀, ◇◇실 ㉠팀
조 치 부 서 □□지역본부 ○○팀, ■■지역본부 ●●팀, ◇◇실 ㉠팀
내 용

1. 업무개요

공단 임직원이 업무수행을 위하여 국내출장을 할 때 여비는 순로¹⁾에 따라 계산하되 용무의 형편 또는 기타 부득이한 사유로 인하여 순로에 따르기 곤란한 경우 실로에 따라 계산하도록 하고 있으며, 「여비규정」 제14조 [별표1]에 따라 철도임 등 교통비와 일비, 식비, 숙박비 등을 [표 1]과 같이 지급하고 있다.

[표 1] 한국산업단지공단 여비 지급 기준

여비구분	지급기준	지급금액(원)	대상
국내여비	근무지로부터 왕복기준 240km 초과	일비 : 30,000 / 식비 : 실비 숙박료 : 실비 / 운임 : 실비	임원
		일비 : 25,000 / 식비 : 25,000 숙박료 : 실비 / 교통비 : 실비	1급
		일비 : 25,000 / 식비 : 25,000 숙박료 : 실비 / 교통비 : 실비	2급
		일비 : 25,000 / 식비 : 25,000 숙박료 : 실비 / 교통비 : 실비	3급이하

자료 : 「여비규정」 여비 지급 기준 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「여비규정」 제1조는 공단의 임직원이 업무수행을 위하여 국내·외에 여행할 때에 지급하는 여비에 관한 사항을 규정하고 있으며 같은 규정 제8조 제1항은 여비를 지급하지 아니할 충분할 이유가 있다고 인정될 때에는 여비의

1) 여비규정 제3조(여비계산)은 순로(順路)를 교통편이 허용하는 최단거리 및 최소시간이 소요되는 여행 경로로 정의

정액을 감하거나 여비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있도록 하고 있으며, 「여비업무 처리기준(2020.3.)」²⁾Ⅲ. 출장유형별 여비지급 기준 ④ 국내출장 ③(식비)’에 따라 식사를 제공 받은 경우(업무추진비를 사용한 경우 포함) 1끼당 8,000원(2023. 5. 3. 이전 6,000원)³⁾을 감액하도록 되어 있고, ④(일비)는 출장지에서 소요되는 교통비 등을 충당하기 위한 여비로 직급에 따라 정액 지급하되 기타 실비 지급여비(운임, 숙박료)를 초과 사용한 경우 초과 금액만큼 일비에서 차감하여 지급하도록 하고 있다.

또한 「여비규정」 제19조 제2항에 따라 근무지로부터 출장거리가 왕복기준 120km를 초과하는 경우로서 당일 귀임이 가능한 경우 특별당일귀임여비를 지급할 수 있고, 왕복 기준 240km를 초과하는 경우로서 당일귀임이 가능한 경우 [표11에 정하는 국내여비를 지급할 수 있도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2022. 1. 1.부터 2025. 11. 21. 실지감사일까지 □□지역본부 ○○○팀, ■■■지역본부 ●●●팀, ◇◇◇실 ○○○팀이 제출한 국내출장 내역과 출장지 및 출장 경로상의 지역에서 사용한 업무추진비(부서운영비) 내역을 대조한 결과, 출장비 정산 시 여비 지급 가능 여부 및 식비 차감 여부 등을 검토하지 않은 채 여비를 신청·지급받은 사실이 [별표]의 “국내여비 지급 부적정 내역”과 같이 14건(8명)에 대하여 여비 계 282,800원이 부적정하게 지급되었음이 확인되었다.

□□지역본부 ○○○팀의 출장내역 검토 결과 순로에 따라 계산 시 왕복기준 240km 미만의 출장거리를 부득이한 사유의 명시 없이 순로가 아닌 경로에 따라 왕복기준 240km를 초과하는 출장거리로 산정하여 「여비규정」 제19조 제2항에 따른 특별당일귀임여비가 아닌 [표1]의 국내여비로 지급받은 사실이 확인되었다.

2) 공단 내부 인트라넷 ‘게시판 - 공지사항 - 업무매뉴얼 - 인재개발팀 - 매뉴얼’에 게시, 2025.9.9. 동 기준 세부내용이 일부 개정되었으나 감사결과 확인된 사항은 개정 이전의 행위로 개정 이전 기준 적용

3) 「여비규정」의 제22차 개정(2023.5.3.)시 식비 20,000원에서 25,000원으로 인상되어 8,000원으로 변경

또한 ■■지역본부 ●●팀 대리 D는 2023. 4. 7. ▽▽ 교육센터에서 개최된 ‘2023년 **** 간담회’ 참석을 위한 출장에서 복귀하면서 당초 예매한 철도(KTX) 승차권(16:33, ●●→♣♣)을 반환하고 출발시간을 앞당겨 승차권(14:31, ●●→♣♣)을 발행하는 과정에서 발생한 반환 수수료(3,800원)를 일비 차감이 아닌 교통비로 처리하였다.

아울러 위 사람은 ▽▽ 교육센터에서 개최(2024. 10. 8.)된 ‘@@@@ 담당자 교육’ 참석을 위하여 2024. 10. 7. 출장 신청을 하였으나 동 교육 참석자 명단 확인 결과, 해당 교육에 참석하지 않았음에도 2024. 10. 28. 동 교육 참석에 대한 지출결의서(출장복명신청서)를 작성하고 출장여비(137,000원)를 수령하였다.

[별표]의 “국내여비 지급 부적정 내역” 중 그 외 6건(계 62,000원)은 공단의 부서운영비를 사용하여 식사를 하였거나, 식사가 제공되는 행사에 참석하고도 여비(식비)를 감액되지 않고 지급된 건으로 확인되었다.

관련자 의견 ■■지역본부 ●●팀 대리 D는 ‘@@@@ 담당자 교육’ 불참 건 관련, 출장일 교육 참석을 위해 기차에 탑승하였으나 열차 내에서 잠들어버려 ●●역을 지나쳐 ♡♡역에서 하차하였고 ●●에 가더라도 이미 교육이 끝날 시간이 되어 ♡♡에서 바로 ■■(으)로 복귀하였다고 주장하였다.

그러나, 출장여비는 공단의 임직원이 업무수행을 위하여 국내·외에 여행할 때에 지급하는 것으로, 출장의 목적인 교육에 참석하지 않은 대리 D의 행위는 여비규정 제8조 제1항의 여비를 지급하지 아니할 이유에 해당된다고 보여진다.

조치할 사항

이사장은 국내출장 여비를 초과 수령한 관련자들로부터 282,800원을 환수하고 앞으로 여비가 부적정하게 지급되지 않도록 출장 여비 신청, 지출결의 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

[별 표]

국내여비 지급 부적정 내역

연번	소속	출장자	출장기간	출장지	관련문서	감액금액(원)
1	□□지역본부 ○○팀 (5건, 3명)	A	2023.10.24.	■□(****)	□□○○팀-4748(2023.10.31.)	20,000
2		A	2023.12.08.	■□지역본부	□□○○팀-5439(2023.12.12.)	12,000
3		A	2024.04.05.	■□(@@)	□□○○팀-1384(2024.04.11.)	12,000
4		B	2024.04.05.	■□(@@)	□□○○팀-1384(2024.04.11.)	12,000
5		A	2024.12.12.	■□지역본부	□□○○팀-5181(2024.12.17.)	12,000
6		C	2024.12.12.	■□지역본부	□□○○팀-5192(2024.12.17.)	12,000
7	■□지역본부 ●●팀 (5건, 4명)	D	2023.04.07.	●●(▽▽)	■□●●팀-2281(2023.04.14.)	3,800
8		D	2023.04.28.	▷▷	■□●●팀-2750(2023.05.09.)	6,000
9		E	2023.11.09. ~ 11.10.	☒☒지역본부	■□●●팀-6437(2023.11.21.)	8,000
10		F	2023.12.12.	●●(▽▽))	■□●●팀-7192(2023.12.18.)	8,000
11		D	2024.03.11.	▷▷	■□●●팀-1712(2024.03.13.)	8,000
12		D	2024.10.8.	●●(▽▽)	■□●●팀-7157(2024.10.28.)	137,000
13		G	2025.01.22.	●●(▽▽)	■□●●팀-683(2025.02.18.)	8,000
14	◇◇실 ●●팀	H	2023.08.07. ~ 08.10.	▤▤지역본부	●●팀-2972(2022.08.17.)	24,000
계						282,800

통 보(모범사례)

제 목 서울지역본부 보유자산 지방세 환급
소 관 부 서 서울지역본부 혁신기획팀
조 치 부 서 감사실 감사팀
내 용

서울지역본부 혁신기획팀은 서울디지털국가산업단지 지가차액환수시설 등의 명목으로 취득한 다수의 부동산¹⁾을 관리하고 부동산의 취득 목적, 사용 용도에 따라 수익 및 비수익(지자체 대상 등) 임차 등으로 운영하고 있다.

서울지역본부 혁신기획팀 차장 김태형은 2024년 1월부터 2024년 12월까지 지역본부의 자산관리 업무를 담당하며, 2024년 7월 보유 자산에 대한 지방세 484,069,260원이 부과되자 「지방세특례제한법」 제78조의2(한국산업단지공단에 대한 감면)²⁾ 등 관련 법령과 「지방세법 시행령」 제102조(분리과세 대상 토지) 등에 따라 종합합산, 별도합산, 분리과세 등의 적용 방법과 세율에 대해 재검토 하고, 물건별 조사를 통해 과·오납 사례를 확인 후, 과세 관청에 질의·자료 제출 및 현장조사에 대응하는 등 적극적으로 업무를 수행하여 부과된 재산세 등에 대해 같은 해 11월 일부 부동산의 재산세에 대해 환급 신청을 한 결과, 2021년부터 2024년까지 총 22건에 대한 기납부 세액 43,189,420원을 환급받아 공단 재정에 기여하였다.

1) 감사일('25.4월) 기준 토지 32필지(단독 20, 지분 12), 건축물 총 428건(등기기준)

2) 지방세특례제한법 제78조의2(한국산업단지공단에 대한 감면) 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 한국산업단지공단(이하 이 조에서 “한국산업단지공단”이라 한다)이 같은 법 제45조의 21제1항제3호 및 제5호의 사업을 위하여 취득하는 부동산(같은 법 제41조에 따른 환수권의 행사로 취득하는 경우를 포함한다)에 대해서는 취득세의 100분의 35[수도권(인구감소지역은 제외한다)에 소재하는 부동산에 대해서는 100분의 25], 재산세의 100분의 50[수도권(인구감소지역은 제외한다)에 소재하는 부동산에 대해서는 100분의 25]을 각각 2028년 12월 31일까지 경감한다

[표 1] 지방세 환급 명세

구분	세목	자산명	현행	검토	조정결과	감면효과(환급)
집합	취득세	J&K디지털타워(3호실)	부과·납부	비과세	비과세, '21년~	26,828,140원
	재산세	지타워(4호실)	부과·납부	세율 조정	별도→분리과세	15,347,350원
건물	재산세	파주양주사무소	부과·납부	50% 감면	50% 감면	78,620원
	재산세	나대지(3필지)	부과·납부	세율 조정	종합→분리과세	935,310원
합계						43,189,420원

자료: ■■ ○●팀 제출 자료 재구성

조치할 사항 이사장은 위 모범사례를 널리 알리고 서울지역본부 혁신기획팀 (現 반월시화AX실증산단센터) 3급 김태형에 대하여는 표창 등 사기를 높여주는 방안을 마련하시기 바랍니다. [통보(모범사례)]

3. 현지조치사항

2025년 종합감사 현지조치사항 목록

연번	소관부서	건명	지적내용	조치결과
1	□□지역본부 ○○지사	공무외출 결재 누락	공무외출 시 공용차량사용 신청 외 공무외출 결재문서 작성 누락 * (관련 규정) 복무규정 제15조	앞으로 유사한 사례가 재발하지 않도록 현지주의
2	□□지역본부 ○○지사	일상감사 의뢰 누락	2,000만 원 이상의 물품제조, 구매, 용역의 방침결정 및 1,000만 원 초과 용역결과물의 검수 시 일상감사 누락 * (관련 규정) 감사규정시행세칙 제22조 [별표2] * (관련 문서) 기재생략	앞으로 유사한 사례가 재발하지 않도록 현지주의
3	□□지역본부 ●●지사	용역관리 소홀	비정규직 사전심사 결과 60세 이상의 고령자 를 채용하는 조건으로 청소용역계약 체결 후 13개월 간 고령자 채용여부 등에 대한 확인 없이 용역대금 지급 * (관련 규정) 비정규직 채용 사전심사제 운영지침 * (관련 문서) 기재생략	앞으로 유사한 사례가 재발하지 않도록 현지주의
4	□□지역본부 ●●지사	예산통제 누락	50만 원 이상의 지출원인 행위에 대해 예산 통제를 받도록 하고 있으나 예산통제 절차 누 락 * (관련 규정) 회계규정 시행세칙 제4조의5 * (관련 문서) 기재생략	앞으로 유사한 사례가 재발하지 않도록 현지주의
5	■□지역본부 ◎●팀	보유자산 임대관리	㉠㉡센터 준공('12.6월) 후 감사일('25.3월)까 지 임대료 인상 등에 대한 검토 없이 준공시 와 동일한 임대료 적용 * (관련 규정) 재산관리규정 제17조 * (관련 문서) 기재생략	앞으로 유사한 사례가 재발하지 않도록 현지주의
6	■□지역본부 ◎●팀	규정체계 현행화	2024년 운영 효율화 및 전문성 강화 등을 위 해 ■□산단 ㉠㉡플랫폼과 ㉢㉣를 통합운영하 는 것으로 산업통상부의 승인을 득하였음에도 ㉢㉣ 운영지침을 폐지하거나 개정하지 않아 현행과 다르게 운영 * (관련 규정) 제규정관리규정 제16조 * (관련 문서) 기재생략	현지조치완료 ①㉢㉣ 운영지침 신설 (`25.7.31.) ②㉢㉣ 운영지침 폐지 (`25.12.31.),
7	■□지역본부 ●●팀	일상감사 의뢰 누락	2,000만 원 이상의 물품제조, 구매, 용역의 방침결정 및 1,000만 원 초과 용역결과물의 검수 시 일상감사 누락 * (관련 규정) 감사규정시행세칙 제22조 [별표2] * (관련 문서) 기재생략	앞으로 유사한 사례가 재발하지 않도록 현지주의
8	■□지역본부 ◎◎팀	임대신고서 징구 미흡	공장등의 일부 임대신고 시 공장등록(면적) 변경을 미기재한 채 신고서 접수·처리 * (관련 규정) 산업집적법 시행규칙 제36조의 2	앞으로 유사한 사례가 재발하지 않도록 현지주의

연번	소관부서	건명	지적내용	조치결과
9	■지역본부 ○○팀	관리기본계획 정비 필요	감사원의 지방산업단지 개발사업 추진실태 감사 통보사항('21.6.22, 한국자산관리공사가 입주 기업의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장을 임대하는 경우 임대업을 허용하는 등 산업단지 관리기본계획 변경 방안 마련)반영 * (관련 규정) 산업집적법 제38조의2 제1항 * (관련 문서) 기재생략	현지조치완료 ㉔㉕국가산업단지관리기본 계획 변경신청서 제출 (`25.12)
10	■지역본부 ○○팀	임대신고서 징구 미흡	공장등의 일부 임대신고 시 공장등록(면적) 변경을 미기재한 채 신고서 접수·처리 * (관련 규정) 산업집적법 시행규칙 제36조의 2	앞으로 유사한 사례가 재발하지 않도록 현지주의
11	■지역본부 ○○팀	일상감사 의뢰 누락	2,000만 원 이상의 물품제조, 구매, 용역의 방침결정 및 1,000만 원 초과 용역결과물의 검수 시 일상감사 누락 * (관련 규정) 감사규정시행세칙 제22조 [별표2] * (관련 문서) 기재생략	앞으로 유사한 사례가 재발하지 않도록 현지주의
12	■실 ○○팀	일상감사 의뢰 누락	2,000만 원 이상의 물품제조, 구매, 용역의 방침결정 및 1,000만 원 초과 용역결과물의 검수 시 일상감사 누락 * (관련 규정) 감사규정시행세칙 제22조 [별표2] * (관련 문서) 기재생략	앞으로 유사한 사례가 재발하지 않도록 현지주의
13	■실 ☆☆팀	일상감사 의뢰 누락	2,000만 원 이상의 물품제조, 구매, 용역의 방침결정 및 1,000만 원 초과 용역결과물의 검수 시 일상감사 누락 * (관련 규정) 감사규정시행세칙 제22조 [별표2] * (관련 문서) 기재생략	앞으로 유사한 사례가 재발하지 않도록 현지주의
14	■실 ○팀	부정당업자 입찰참가자격 제한	계약의 이행과 관련 관계 임직원에게 금품 등 을 제공한 계약상대자에 대하여 입찰참가자격 제한 * (관련 규정) 공공기관 운영에 관한 법률 제39조, 계약규정 제48조 * (관련 문서) 기재생략	현지조치완료 입찰 참가자격 제한 안내('25.12.30)
15	◇실 ○○팀	일상감사 의뢰 누락	2,000만 원 이상의 물품제조, 구매, 용역의 방침결정 및 1,000만 원 초과 용역결과물의 검수 시 일상감사 누락 * (관련 규정) 감사규정시행세칙 제22조 [별표2] * (관련 문서) 기재생략	앞으로 유사한 사례가 재발하지 않도록 현지주의